WEDERZIJDSE GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

Versie 1.0 — februari 2026

PARTIJEN

Deze Wederzijdse Geheimhoudingsovereenkomst ("Overeenkomst") wordt aangegaan per **[Datum]** ("Ingangsdatum") door en tussen:

1. **Scuttle Development**, een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 96040947, gevestigd aan Dirigentplein 144, 5642 RK Eindhoven, Nederland, vertegenwoordigd door haar eigenaar, hierna te noemen **"Scuttle"**;

en

2. **[Klantnaam]**, [rechtsvorm], gevestigd te [Adres], vertegenwoordigd door [Naam], [Functie], hierna te noemen **"Opdrachtgever"**;

hierna afzonderlijk aangeduid als **"Partij"** en gezamenlijk als de **"Partijen"**.

OVERWEGINGEN

OVERWEGENDE DAT:

(A) Partijen voornemens zijn een zakelijke relatie te verkennen of aan te gaan met betrekking tot softwareontwikkeling, IT-consultancy en/of aanverwante diensten (het "Doel");

(B) In het kader van deze relatie kan elk der Partijen Vertrouwelijke Informatie aan de andere Partij verstrekken;

(C) Partijen de voorwaarden wensen vast te leggen waaronder dergelijke Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt, ontvangen en beschermd;

KOMEN DERHALVE OVEREEN als volgt:

Artikel 1 — Definities

1.1. **"Vertrouwelijke Informatie"** betekent alle informatie, in welke vorm of op welk medium dan ook (schriftelijk, mondeling, elektronisch, visueel of anderszins), die door of namens de ene Partij (de

"Verstrekkende Partij") aan de andere Partij (de "Ontvangende Partij") wordt verstrekt, direct of indirect, en die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs begrepen moet worden dat deze vertrouwelijk is, gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van verstrekking. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

(a) Broncode, objectcode, softwarearchitectuur en database-schema's;

(b) API-sleutels, credentials, tokens, encryptiesleutels en beveiligingsconfiguraties;

(c) Productroadmaps, functiespecificaties en technische documentatie;

(d) Bedrijfsstrategieën, financiële informatie, prijsmodellen en klantenlijsten;

(e) Prompt engineering-strategieën, aangepaste AI-workflows, AI-modelconfiguraties, fine-tuningdata en AI-gerelateerd intellectueel eigendom;

(f) Bedrijfsgeheimen, uitvindingen, know-how en bedrijfseigen methodieken;

(g) Persoonsgegevens en alle informatie die onder gegevensbeschermingswetgeving valt.

1.2. **"Verstrekkende Partij"** betekent de Partij die Vertrouwelijke Informatie aan de andere Partij verstrekt.

1.3. **"Ontvangende Partij"** betekent de Partij die Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij ontvangt.

1.4. **"Vertegenwoordigers"** betekent de bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, adviseurs, consultants en onderaannemers van een Partij die een legitieme noodzaak hebben om toegang te verkrijgen tot Vertrouwelijke Informatie ten behoeve van het Doel en die gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen die niet minder streng zijn dan die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

Artikel 2 — Verplichtingen van de Ontvangende Partij

2.1. De Ontvangende Partij zal:

(a) Alle Vertrouwelijke Informatie strikt geheim houden en deze behandelen met ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid als waarmee zij haar eigen vertrouwelijke informatie behandelt, doch in geen geval minder dan een redelijke mate van zorgvuldigheid;

(b) De Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken ten behoeve van het Doel en voor geen enkel ander doeleinde;

(c) Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken, publiceren of anderszins verspreiden aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij;

(d) De toegang tot Vertrouwelijke Informatie beperken tot die Vertegenwoordigers die deze nodig hebben, en ervoor zorgen dat deze Vertegenwoordigers op de hoogte zijn van het vertrouwelijke karakter van de informatie en gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen die niet minder streng zijn dan die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen;

(e) De Verstrekkende Partij onverwijld schriftelijk in kennis stellen van elke ongeautoriseerde toegang tot, gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie waarvan de Ontvangende Partij kennis krijgt.

2.2. De Ontvangende Partij is verantwoordelijk voor iedere schending van deze Overeenkomst door haar Vertegenwoordigers alsof die schending door de Ontvangende Partij zelf is begaan.

Artikel 3 — Bescherming van Gegevens bij Gebruik van Kunstmatige Intelligentie

3.1. **Verbod op invoer in publieke AI-systemen.** Geen der Partijen mag Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij invoeren, uploaden, verzenden of anderszins beschikbaar stellen aan enig publiek of consumenten-AI-model, -tool, -platform of -dienst (waaronder maar niet beperkt tot publiek beschikbare versies van ChatGPT, Claude, Gemini of vergelijkbare grote taalmodellen), tenzij:

(a) Het AI-hulpmiddel expliciet is geconfigureerd met **Zero Data Retention (ZDR)** of gelijkwaardige technische maatregelen die aantoonbaar voorkomen dat de data wordt opgeslagen, gelogd of gebruikt voor modeltraining; of

(b) Het AI-hulpmiddel een enterprise-versie betreft met contractuele garanties dat ingevoerde data niet wordt gebruikt voor modeltraining, -verbetering of enig ander doel dan het genereren van de directe respons.

3.2. **Documentatie.** De Ontvangende Partij verstrekt op redelijk verzoek documentatie of bewijs dat enig AI-hulpmiddel dat in verband met de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij wordt gebruikt, voldoet aan de vereisten van Artikel 3.1.

3.3. **Schending.** Elke invoer van Vertrouwelijke Informatie in een AI-hulpmiddel in strijd met dit Artikel vormt een wezenlijke schending van deze Overeenkomst, waardoor de boetebepalingen van Artikel 7 in werking treden.

Artikel 4 — Uitzonderingen op Geheimhouding

4.1. De verplichtingen uit deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op informatie ten aanzien waarvan de Ontvangende Partij door middel van deugdelijk bewijs kan aantonen dat:

(a) De informatie reeds tot het publieke domein behoorde op het moment van verstrekking, of nadien tot het publieke domein is gaan behoren zonder toedoen of schuld van de Ontvangende Partij;

(b) De informatie reeds bij de Ontvangende Partij bekend was of rechtmatig in haar bezit was op het moment van verstrekking, hetgeen blijkt uit schriftelijke stukken die dateren van vóór de verstrekking;

(c) De informatie zelfstandig door de Ontvangende Partij is ontwikkeld zonder verwijzing naar of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie, hetgeen blijkt uit schriftelijke stukken;

(d) De informatie rechtmatig is verkregen van een derde die niet gehouden was aan een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van die informatie;

(e) De informatie openbaar gemaakt dient te worden op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of een rechterlijk bevel, mits de Ontvangende Partij:

- De Verstrekkende Partij voorafgaand aan die openbaarmaking onverwijld schriftelijk in kennis stelt (voor zover wettelijk toegestaan);
- Haar medewerking verleent aan redelijke pogingen van de Verstrekkende Partij om een beschermingsbevel of ander passend rechtsmiddel te verkrijgen;
- Uitsluitend dat deel van de Vertrouwelijke Informatie openbaar maakt dat wettelijk vereist is.

4.2. De bewijslast dat een uitzondering op grond van Artikel 4.1 van toepassing is, rust op de Ontvangende Partij.

Artikel 5 — Duur en Voortbestaan

5.1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en blijft van kracht gedurende de zakelijke relatie tussen Partijen en gedurende een periode van **vijf (5) jaar** na de beëindiging of het verstrijken daarvan, naargelang welke later valt.

5.2. Iedere Partij kan deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van **dertig (30) kalenderdagen** door middel van schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Opzegging van deze Overeenkomst ontslaat geen der Partijen van haar verplichtingen met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die vóór de datum van opzegging is verstrekt.

5.3. De geheimhoudingsverplichtingen uit deze Overeenkomst blijven na beëindiging of het verstrijken van kracht gedurende de volledige nalevingsperiode zoals vermeld in Artikel 5.1.

Artikel 6 — Retournering en Vernietiging van Vertrouwelijke Informatie

6.1. Op schriftelijk verzoek van de Verstrekkende Partij of bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Ontvangende Partij, naar keuze van de Verstrekkende Partij, onverwijld:

(a) Alle tastbare materialen die Vertrouwelijke Informatie bevatten (inclusief alle kopieën, uittreksels en samenvattingen daarvan) aan de Verstrekkende Partij retourneren; of

(b) Alle tastbare en digitale kopieën van Vertrouwelijke Informatie (inclusief alle kopieën, uittreksels en samenvattingen daarvan) vernietigen met behulp van industriestandaard methoden voor datavernietiging.

6.2. De Ontvangende Partij dient de retournering of vernietiging binnen **drie (3) werkdagen** na ontvangst van het verzoek te voltooien en een schriftelijke verklaring van vernietiging, ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger, aan de Verstrekkende Partij te verstrekken, waarin wordt bevestigd dat alle Vertrouwelijke Informatie conform dit Artikel is vernietigd.

6.3. Onverminderd het voorgaande mag de Ontvangende Partij kopieën van Vertrouwelijke Informatie bewaren voor zover dit vereist is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving, of zoals automatisch opgeslagen in routinematige back-upsystemen, mits dergelijke bewaarde informatie onderworpen blijft aan de geheimhoudingsverplichtingen van deze Overeenkomst gedurende de gehele bewaartermijn.

Artikel 7 — Boeteclausule (*Boetebeding*)

7.1. In geval van schending van enige bepaling van deze Overeenkomst is de schendende Partij aan de niet-schendende Partij een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare contractuele boete verschuldigd van:

(a) **EUR 5.000 (vijfduizend euro)** per afzonderlijke overtreding; alsmede

(b) **EUR 500 (vijfhonderd euro)** voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt nadat de schendende Partij schriftelijk van de overtreding in kennis is gesteld.

7.2. De boete op grond van Artikel 7.1 is verschuldigd zonder dat bewijs van schade is vereist en onverminderd het recht van de niet-schendende Partij op volledige vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade, voor zover deze de boete overstijgt.

7.3. Betaling van de boete ontslaat de schendende Partij niet van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst, noch van haar verplichting om de schending te herstellen.

Artikel 8 — Rechtsmiddelen en Voorlopige Voorzieningen

8.1. Partijen erkennen dat een schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade kan toebrengen aan de Verstrekkende Partij, waarvoor schadevergoeding in geld alleen een ontoereikend rechtsmiddel zou zijn.

8.2. Naast de boete op grond van Artikel 7 en alle andere beschikbare rechtsmiddelen, is de Verstrekkende Partij gerechtigd voorlopige voorzieningen, nakoming of andere billijke rechtsmiddelen te vorderen bij iedere bevoegde rechter, zonder de verplichting tot het stellen van zekerheid of het aantonen van daadwerkelijke schade.

8.3. De rechten en rechtsmiddelen in deze Overeenkomst zijn cumulatief en sluiten andere rechten of rechtsmiddelen naar wet of billijkheid niet uit.

Artikel 9 — Geen Rechten Verleend

9.1. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als het verlenen van enige licentie, recht, titel of belang in of op enige Vertrouwelijke Informatie, intellectueel eigendom of bedrijfsgeheimen van de Verstrekkende Partij.

9.2. Deze Overeenkomst schept geen verplichting voor enige Partij om enige verdere overeenkomst, zakelijke relatie of transactie aan te gaan.

9.3. Deze Overeenkomst creëert geen maatschap, joint venture, agentschap of arbeidsrelatie tussen Partijen.

Artikel 10 — Verhouding tot Andere Overeenkomsten

10.1. Indien Partijen een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst, projectomschrijving of andere contractuele regeling aangaan (waaronder de Algemene Voorwaarden van Scuttle Development), zijn de geheimhoudingsbepalingen van deze Overeenkomst van toepassing naast eventuele geheimhoudingsbepalingen in dergelijke andere overeenkomsten.

10.2. In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en enige andere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de behandeling van Vertrouwelijke Informatie, prevaleren de bepalingen die de meeste bescherming bieden aan de Vertrouwelijke Informatie.

Artikel 11 — Algemene Bepalingen

11.1. **Wijzigingen.** Geen wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst is geldig of bindend tenzij schriftelijk vastgelegd en ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen.

11.2. **Overdracht.** Geen der Partijen mag haar rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen of cederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, behoudens in het kader van een fusie, overname of verkoop van nagenoeg alle activa.

11.3. **Scheidbaarheid.** Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechter ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het beoogde economische en juridische effect het meest benadert.

11.4. **Afstand.** Het nalaten door een Partij om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, houdt geen afstand in van het recht van die Partij om die of enige andere bepaling in de toekomst af te dwingen.

11.5. **Volledige Overeenkomst.** Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen en afspraken, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dat onderwerp.

11.6. **Kennisgevingen.** Alle kennisgevingen uit hoofde van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en worden geacht te zijn ontvangen bij verzending per e-mail met ontvangstbevestiging, of per aangetekende post aan de in deze Overeenkomst vermelde adressen.

11.7. **Tegenexemplaren.** Deze Overeenkomst kan in tegenexemplaren worden ondertekend, welke elk als een origineel worden beschouwd en gezamenlijk één en dezelfde akte vormen. Elektronische handtekeningen hebben dezelfde rechtskracht als originele handtekeningen.

Artikel 12 — Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

12.1. **Toepasselijk recht.** Op deze Overeenkomst is uitsluitend **Nederlands recht** van toepassing, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht.

12.2. **Geschillenbeslechting.** Partijen trachten elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst eerst in onderling overleg op te lossen binnen een termijn van **dertig (30) kalenderdagen**.

12.3. **Bevoegde rechter.** Indien minnelijke regeling niet slaagt, wordt elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement **Oost-Brabant, Nederland**.

ONDERTEKENING

TEN BLIJKE WAARVAN Partijen deze Overeenkomst hebben ondertekend op de Ingangsdatum.

SCUTTLE DEVELOPMENT

Naam: _____

Functie: Eigenaar

Datum: _____

Handtekening: _____

[KLANTNAAM]

Naam: _____

Functie: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Einde Wederzijdse Geheimhoudingsovereenkomst — Scuttle Development